

1501189-81.2021.8.26.0040

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Romano Soares

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... 3) afastamento do redutor do tráfico privilegiado; 4) fixação de regime inicial fechado, sem possibilidade de substituição.

Alegações finais da Defesa: 1) absolvição do acusado por insuficiência do conjunto probatório; 2) subsidiariamente, a aplicação da pena em patamares mínimos; 3) aplicação do redutor do tráfico privilegiado; 4) fixação de regime aberto e substituição da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

1ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501189-81.2021.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501189-81.2021.8.26.0040

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DEVANILDO APARECIDO RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Romano Soares

WILLIAN GABRIEL DE ARAUJO CAMARGO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23/02/2021, por volta das 15h10, na Avenida Antônio Carrilho Francisco, 97, Rincão/SP, o acusado, conhecido como "Varek" ou "Vozão", vendeu drogas, consistente em 06 porções de crack, pesando 1,09 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebimento da denúncia em 22/03/2022 (f. 81/82).

Citação (f. 88).

Resposta à acusação (f. 92/97).

Audiência de instrução.

Alegações finais do Ministério Público: 1) condenação do acusado nos termos da denúncia; 2) na aplicação da pena, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência; 3) afastamento do redutor do tráfico privilegiado; 4) fixação de regime inicial fechado, sem possibilidade de substituição.

Alegações finais da Defesa: 1) absolvição do acusado por insuficiência do conjunto probatório; 2) subsidiariamente, a aplicação da pena em patamares mínimos; 3) aplicação do redutor do tráfico privilegiado; 4) fixação de regime aberto e substituição da pena corporal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A conduta delitiva está descrita nos seguintes elementos de convicção: boletim de ocorrência (f. 3/4); auto de exibição e apreensão das drogas (f. 5); auto de reconhecimento fotográfico de Willian por Jairo (f. 8), por Bruno (f. 10) e por Devanildo (f. 12); relatório de investigações (f. 46); relatório final de investigações (f. 47/48); laudo de exame químico-toxicológico positivo para os entorpecentes (f. 72/73).

A autoria foi provada pela prova oral colhida em audiência, nos seguintes termos: TESTEMUNHA DEVANILDO APARECIDO RODRIGUES (f. 11): no dia dos fatos, comprou drogas do réu; comprou 6 pedras de crack pelo valor de R\$ 60,00; o réu correu para o interior da residência dele quando a polícia chegou; explicou ser usuário de drogas.

TESTEMUNHA JAIRO CHIARAMONTE (f. 7): policial militar; no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistou o réu entregando um objeto para Devanildo; os dois empreenderam fuga; Devanildo foi revistado e tinha consigo R\$ 52,00 e 6 pedras de crack; Devanildo disse que tinha comprado as drogas do réu; o réu mora nas proximidades do local dos fatos e não foi encontrado. Em juízo: ratificou a versão anterior; explicou que estava em patrulhamento de rotina; o réu foi visto no local dos fatos; o réu é conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas; o réu foi visto entregando um objeto para Devanildo, que é conhecido como usuário de drogas; o réu fugiu para uma residência; Devanildo tentou fugir e dispensou drogas na rua (6 pedras de crack); as drogas foram recuperadas; Devanildo tinha consigo dinheiro e informou que havia comprado as drogas do réu, pelo valor de R\$ 60,00; o réu ainda se dedica ao tráfico de drogas e pertence a uma família de narcotraficantes;

TESTEMUNHA BRUNO CESAR SANTANA (f. 9): policial militar; no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistou o réu entregando um objeto para Devanildo; os dois empreenderam fuga; Devanildo foi revistado e tinha consigo R\$ 52,00 e 6 pedras de crack; Devanildo disse que tinha comprado as drogas do réu; o réu mora nas proximidades do local dos fatos e não foi encontrado. Em juízo: ratificou a versão anterior e corroborou o depoimento do colega Jairo; salientou que o réu é conhecido dos meios policiais.

INTERROGATÓRIO DE WILLIAN GABRIEL DE ARAUJO CAMARGO (f. 28; 45): negou os fatos imputados; não conhece Devanildo. Em juízo: negou os fatos; explicou que realmente estava no local dos fatos; não fugiu dos policiais.

Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

Na data dos fatos, os policiais militares Jairo e Moraes faziam patrulhamento de rotina pela via pública quando, no local dos fatos, avistaram o acusado entregando algo para Devanildo Aparecido Rodrigues. Ao avistá-los, o réu correu para o interior de sua residência, enquanto Devanildo tentou se evadir do local em sua bicicleta, mas foi alcançado. A droga, consistente em 06 (seis) pedras de crack, foi apreendida. Indagado, Devanildo confirmou que as havia comprado do acusado pelo valor total de R\$60,00. Ele disse que foi até o local, residência do acusado, com a finalidade de comprar as drogas, pois é dependente químico. Realizado reconhecimento fotográfico pelos policiais militares e pelo abordado, confirmou-se que o acusado é a pessoa que vendeu as drogas.

A responsabilidade penal do acusado pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) apreensão dos entorpecentes, confirmando as informações do tráfico de drogas; 2) prova pericial que comprovou a natureza da substância entorpecente; 3) relatos das testemunhas policiais que presenciaram a comercialização das drogas pelo réu; 4) relato de Devanildo que afirmou ter comprado as drogas do réu.

A finalidade comercial decorre da circunstância de os policiais terem presenciado transação comercial ("compra e venda") de crack.

Ademais, a prova defensiva não teve o condão de infirmar a imputação. A negativa de autoria, em juízo, veio desacompanhada de provas de corroboração e, ainda, mostra-se absolutamente inverossímil em face das demais provas coligidas.

A instrução probatória exige a condenação.

Finalmente, reputo que o princípio da insignificância não se aplica ao caso

concreto. O STJ possui entendimento similar: "O princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido" (STJ, jurisprudência em teses n. 131, item 5).

Doso a pena.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, art. 68) e ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, faço as seguintes observações: o acusado é maior de 21 anos (08/06/1995), reincidente (0001141-75.2016.8.26.0040; 0003883-29.2017.8.26.0496) e ostenta maus antecedentes (0002005-16.8.26.0040) (f. 116/132).

Lei de Drogas, art. 33, caput: em primeira fase, (a) aumento a pena do réu em 1/6 por causa dos maus antecedentes; (b) as demais circunstâncias judiciais são neutras. Na segunda fase, aumento a pena em mais 1/6, pois o réu é reincidente. Na terceira etapa, incabível a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, porque o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes. Desta forma, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, porque o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

A substituição da pena privativa de liberdade também não é possível em razão da quantidade de pena imposta, dos maus antecedentes e da reincidência.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão para o fim de declarar o WILLIAN GABRIEL DE ARAUJO CAMARGO incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, condenando-o a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso.

Defiro o recurso em liberdade, porque o acusado respondeu ao processo solto.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual causa de isenção será analisar pelo juízo da execução.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo convênio (f. 89).

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Americo Brasiliense, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA